



Miljö- och Byggnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 13:30 – 15:21 (paus 14.35 tom 14.55)

Paragrafer §§ 95-104

Beslutande ledamöter Johan Gröhn (C), Ordförande
Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande
Maria Fryckman (S)
Per Nilsson (MP)
Christer Bergdahl (SJVP), 2:e vice ordförande
Helena Nordvall (M)
Göran Åström (SD)
Peter Öqvist (BA)

Tjänstgörande ersättare Allan Nyström (L)

Närvarande ersättare Håkan Berg (S)
Ingemar Karlsson (BA)
Elve Öhrvall (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Leif Ekervhén (S)
Stefan Lindbäck (C)

Övriga närvarande Lars Wiklund, chef miljö- och byggenheten; Malin Svensson, Johanna Jönsson och Stig Johansson, miljöinspektörer; Lars Andersson, plan- och exploateringschef, samt Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av
Johan Gröhn (C), ordförande

Glenn Blom (S), justerare

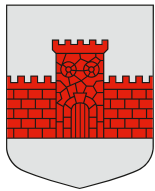
Maria Fabriani, nämndsekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 95	Dagordning fastställs.....	3
§ 96	Information.....	4
§ 97	MB 2018-261. Begäran till FIHM om efterbehandling av område 24 på fd. Boden helikopterbas	5
§ 98	MB 2019-503. XX. Föreläggande om ändrad hästhållning med anledning av klagomål	8
§ 99	MB 2022-1727. Ny delegationsordning för miljö- och byggnämnden.	9
§ 100	MB 2022-220. Kontorsrapport december med bilagor	11
§ 101	MB 2022-1826. Namn på nytt adressområde till H2 Green Steel	12
§ 102	Meddelande och delgivningar 2022-11-01 tom 2022-11-24	13
§ 103	Delegerade och anmälda beslut 2022-10-19 tom 2022-11-24.....	14
§ 104	Övriga frågor.....	15



Miljö- och Byggnämnden

§ 95 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

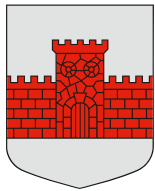
Föreslagen dagordning med redovisad förändring godkänns.

Beskrivning av ärendet

Föreslagen dagordning redovisas.

Nytt ärende:

§ 101 MB 2022-1826. Namn på nytt adressområde till H2 Green Steel



Miljö- och Byggnämnden

§ 96 Information

- Byggnyheter i Boden
- PFAS på område 24, f.d. helikopterbas
- Bodensågen
- Provtagning fisk
- Pilen 6, sanering vid röda torget
- Hästhållning samt
- Luftmätningar



Miljö- och Byggnämnden

§ 97 MB 2018-261. Begäran till FIHM om efterbehandling av område 24 på fd. Boden helikopterbas

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden begär att Förvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) tillser snarast att lämplig avhjälpandeåtgärd vidtas kring f.d. brandövningsplats benämnt område 24 i syfte att minimera föroreningsspridning av PFAS till yt- och grundvatten.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

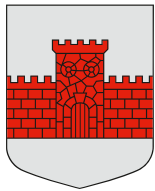
Lagrum

Beslutet är taget med hänvisning till 2 kap 4§ miljötillsynsförordningen (2011:13) och 26 kap 6§ miljöbalken samt 10 kap 2, 4§§ miljöbalken.

Bedömning

Det är konstaterat att det pågår en föroreningsspridning av PFAS från f.d. brandövningsplatsen område 24 till Svartbyträsket via Nylandsbäcken. Nylandsbäcken går genom bostadsområden och är ett potentiellt roligt lekområde för barn. Svartbyträsket har under de senaste åren blivit allt mer populär för bad och fiske till följd av de åtgärder som kommunen har genomfört för att förbättra statusen och komma till rätta med ex. algbloomning.

Miljö- och byggnämnden anser att det är av yttersta vikt att avhjälpande åtgärder vidtas vid område 24 snarast i syfte att minimera föroreningsspridningen av PFAS till yt- och grundvatten. Dels finns det risk för att människor utsätts för PFAS-föroreningen men även för att nämnden inte förstår varför Förvarsmakten avvaktar med åtgärder i väntan på mer förfinade undersökningar samtidigt som man är väl medveten om det pågår en omfattande föroreningsspridning från området. Dessutom har Bodens kommun en vilja att exploatera stora delar av Boden f.d. helikopterbas och har flera verksamheter som vill etablera sig i området. Att det förekommer



Miljö- och Byggnämnden

en grundvattenförorening i mer eller mindre hela området och även eventuellt andra källområden än område 13 och 24 gör att exploateringen både tar längre tid och medför högre kostnader för verksamheter och för kommunen. Att vänta till 2024 med att kunna avgöra om/vilka avhjälpande åtgärder bedömer nämnden inte vara rimligt.

Tillsynsmyndighet för Försvarsmakten är Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Miljö- och byggnämnden begär därför att Försvarsinspektören tillser att lämplig avhjälpandeåtgärd vidtas kring f.d. brandövningsplats benämnt område 24 i syfte att minimera föroreningsspridning av PFAS till yt- och grundvatten. Även om en sådan avhjälpandeåtgärd kanske inte kan medföra att hela källområdet vid område 24 åtgärdas kan föroreningsspridningen minskas väsentligt.

Bakgrund

Inom Boden f.d. helikopterbas (f.d. AF1-området) har Försvarsmakten tidigare bedrivit verksamhet. Vid område 24 fanns mellan åren 1987-2005 en brandövningsplats där släckningsövningar med PFAS-innehållande brandsläckningsskum användes. Försvarsmakten har låtit genomföra två miljötekniska utredningar avseende PFAS i jord, grundvatten och ytvatten inom den f.d. helikopterbasen, dels år 2016 och dels år 2018-2019.

Uppföljande utredning vad gäller källspårning av PFAS från framförallt område 24 via diken, ytvatten, dag- och spillvatten genomfördes år 2019. Under år 2020-2021 genomfördes en åtgärdsförberedande utredning av PFAS vid område 24 avseende avgränsande jordprovtagning och masstransport av PFAS i ytvatten.

Av dessa utredningar som Försvarsmakten har låtit genomföras har det konstaterats att utbredning av PFAS i jord kring område 24 är omfattande. Uppskattningsvis finns ca 37 000 ton jord förorenad med PFAS i varierande grad vid område 24, mängden kan dock vara avsevärt högre i och med att föroreningen inte är avgränsad. Det är konstaterat att PFAS sprids från område 24 både via ytvatten (diken) till Nylandsbäcken och vidare till Svartbyträsket.

Uppmätta koncentrationer av PFAS i Nylandsbäcken är höga och överstiger aktuella riktvärden avseende skydd av den akvatiska miljön och det föreligger därför risk för negativ påverkan på Nylandsbäcken och Svartbyträsket. Till Nylandsbäcken sker även tillskott av PFAS från den närliggande kommunala brandövningsplatsen. PFAS härrörande från f.d. AF1-området har uppskattats till att utgöra 42-92% (medeltal 72%) av den masstransport av PFAS som sker i Nylandsbäcken. Det är även påvisat extremt höga koncentrationer av PFAS i grundvattnet i område 24 och det sker en spridning av PFAS i grundvatten vid och från område 24.



Miljö- och Byggnämnden

Bodens kommun har i egna provtagningar och undersökningar vid delar av f.d. AF1-området även kunnat konstatera att hela området mer eller mindre har en grundvattenförorening av PFAS. Det finns även indikationer på att det förekommer andra källområden än område 24 och 13 av PFAS inom f.d. AF1-området.

Vid möte med Försvarmakten, Förvarsinspektören, miljö- och byggenheten och Samhällsbyggnadsförvaltning/fysplan-enheten den 28 september 2022 meddelade Försvarmakten att åtgärdsutredning kan genomföras först under 2024 och därefter finns det möjlighet att avgöra om eller ev. vilka åtgärder som kan/bör vidtas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-11-18

Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende PFAS vid två brandövningsplatser vid f.d. Bodens helikopterbas, 2018-05-21, FM2018-11383:1, NIRAS (Bilaga markundersökningsrapport)

Övergripande MTU avseende PFAS vid f.d. Bodens helikopterbas, 2019-11-22, FM2018-11383:7, NIRAS (Bilaga 1, övergripande MTU av PFAS f.d. Boden hkpb)

Källspårning av PFAS vid f.d. Boden helikopterbas, källspårning av PFAS i yt-, dag-, och spillvatten från område 24, 2020-03-27, FM2018-11383:10, NIRAS (MB-2018-261_Bilaga 1 – Källspårning av PFAS vid f.d. Boden helikopterbas)

Åtgärdsförberedande utredning av PFAS vid Boden f.d. helikopterplatta, resultat av avgränsande jordprovtagning & masstransport av PFAS i ytvatten vid område 24, 2021-06-04, FM2018-11383:12, NIRAS

Spridning av PFAS vid område 24 inom Boden f.d. helikopterbas, 2021-08-19, FM2018-11383:17, NIRAS (MB-2018-261_Rapportbilaga 1 del 1_2022-06-23)

PM Provtagning på helikopterbasen i Kårbacken, Boden, 2022-06-22, Ramböll (MB-2021-1767_PM Miljöprovtagning_2022-06-22)

Beslutet skickas till

Förvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) exp-fihm@mil.se (med delgivningskvitto)

För kännedom

Samhällsbyggnadsförvaltningen/enheten fysisk planering



Miljö- och Byggnämnden

**§ 98 MB 2019-503. XX. Föreläggande om ändrad
hästhållning med anledning av klagomål**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Sekretess



Miljö- och Byggnämnden

§ 99 MB 2022-1727. Ny delegationsordning för miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ny delegationsordning för miljö- och byggnämnden fastställs enligt förslag, att gälla från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet tas med stöd av kommunallagen (2017:725) KL, 6 kap. 37 – 39 §§ och 7 kap. 5 – 7 §§ KL.

Bedömning

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut.

Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bakgrund

Miljö- och bygghuset har gjort en översyn av delegationsordningen och tagit fram ett förslag att gälla från och med 2023-01-01.

I förslaget finns ett helt nytt tillsynsområde med det som avser lag om tobaksfria nikotinprodukter.

I området: 5 kap PBL. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser har delegationsrätten tagits bort med anledning av att kommunstyrelsen handlägger dessa ärenden.

Övriga ändringar beror främst på förändrad lagstiftning.

Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet senast 2022-04-26.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-11-14

Ny delegationsordning i sin helhet



**BODENS
KOMMUN**

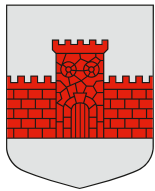
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-12-06

Sida
10 (15)

Miljö- och Byggnämnden

Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 100 MB 2022-220. Kontorsrapport december med bilagor

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnd beslutar att redovisad rapport läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggenheten upprättar inför varje nämnd en kontorsrapport.

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden.

Miljö- och bygghkontorets bedömning är att tillsynsplanerna kommer att uppfyllas. Den ekonomiska prognosen visar ett överskott på totalt 2,8 mkr.

Prognos för helåret

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på 2,8 mkr. Detta beror dels på att personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser.

Nämnden fick ett tillskott i ett extra ärende på grund av samhällsomställningen som inte kommer att utnyttjas. Det resulterar i att överskottet mot budget på kostnadssidan bedöms bli 2 mkr.

En bedömning görs även att det kommer vara ett överskott på intäkterna mot budget på cirka 0,8 mkr från bygglovsverksamheten.

En osäkerhet i prognosen är att det är svårt att förutse den inkommande ärendemängden och hur mycket intäkter dessa kommer generera i år.

Utfall för perioden

Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på 3,9 mkr jämfört med budget per oktober. Det beror dels på att en större del av ärendemängden inkommer under första halvan av året. Samt att personalkostnaderna är lägre än budget per oktober på grund av ej tillsatta tjänster.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

**§ 101 MB 2022-1826. Namn på nytt adressområde till H2
Green Steel**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att det nya adressområdet ges namnet Stålverket.

Beskrivning av ärendet

Ett nytt adressområdesnamn ska tas fram för etableringsområdet av det nya stålverket H2 Green Steel.

Många byggnader kommer i en framtid behöva en adresskoppling i form av en unik leverans- eller besöksadress. Det är av stor vikt att det nya adressnamnet har någon form av anknytning till området som gör det lätt att hitta dit.

Fysisk Planering föreslår Stålverket som ett lämpligt namn på det nya området.

Beslutet skickas till

Enheten fysisk planering



Miljö- och Byggnämnden

§ 102 Meddelande och delgivningar 2022-11-01 tom 2022-11-24

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

KLF beslut över Delårsrapport och verksamhetsberättelser augusti 2022

KLF beslut över MBNs kvalitetsuppföljning avseende enkätundersökningen
Insikt

LST beslut om betydande miljöpåverkan XX 2022-11-03

LST beslut om att avskriva överklagan om bygglov på XX, MB 2022-1661

LST godkänner strandskyddsdispens, XX, MB 2022-1513

Inkomna överklagningar

XX Överklagan samt upphävande av beviljat bygglov carport, MB 2022-1661

Övrigt

LST beslut avslag överklagan bygglov XX överklagat till MMD, MB 2019-1973

Länsstyrelsens slutbedömning av genomförda åtgärder gällande
livsmedelskontroll, MB 2020-316



Miljö- och Byggnämnden

§ 103 Delegerade och anmälda beslut 2022-10-19 tom 2022-11-24

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2022-10-19 - 2022-11-24 godkänns.

Jäv

Klicka eller tryck här för att ange text.

Reservationer

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen



Miljö- och Byggnämnden

§ 104 Övriga frågor

Inga andra frågor.